

1500419-16.2021.8.26.0452

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANE CRISTINA VIEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante, em exercício nesta Vara, no uso de suas atribuições legais e com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

1ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju - SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500419-16.2021.8.26.0452 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500419-16.2021.8.26.0452

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANE CRISTINA VIEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante, em exercício nesta Vara, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra JULIANE CRISTINA VIEIRA, dando-a como incurso no artigo 34 da Lei nº 11.343/2006, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de junho de 2021, por volta de 06h30min, na Avenida Valter Scatuzi, 273, Conjunto Habitacional Haydee Ahie, neste município e comarca de Piraju, JULIANE CRISTINA VIEIRA, qualificada às fls. 8-10, possuía instrumentos e objetos destinados à preparação de droga prosrita¹, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 6, e laudo de constatação provisória de fls. 24/26)" (fl. 177).

A ré foi regularmente notificada, e, por intermédio de defensor constituído, apresentou defesa prévia (fls. 188/195).

Recebida a denúncia em 12/04/2022 (fls. 218/219), foi designada audiência una, na qual foram inquiridas testemunhas, e, ao final, interrogada a ré.

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a materialidade e autoria delitivas. A defesa, a seu turno, requereu pela improcedência da ação, sustentando a insuficiência das provas.

Em síntese, é o relato.

Tudo bem visto e ponderado, DECIDO.

Ausentes preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à apreciação do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada IMPROCEDENTE.

A prolação de um decreto condenatório exige da conjugação de dois elementos, quais sejam: prova de materialidade do crime e de sua autoria.

A fim de comprovar a materialidade, constam dos autos o boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06) e laudo pericial (fls. 24/26).

Ademais, a prova oral foi colhida no seguinte sentido:

A testemunha policial ALEX SANDRO DOS SANTOS narrou, ao tempo dos fatos, o setor de investigações gerais vinha recebendo denúncias e informações sobre o tráfico de drogas praticado por Juliane Cristina Vieira, dando conta, ainda, que a acusada utilizava sua moradia para atendimento de usuários de drogas. À visa disso, foram deflagrados trabalhos investigativos, logrando-se êxito em constatar que o fluxo de pessoas na residência da acusada é típico do comércio de drogas. Diante disso, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi deferido pelo juízo. Em cumprimento à medida judicial, policiais ingressaram na residência da ré. Após revista domiciliar, foram localizadas uma balança digital, embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar drogas, dinheiro em cédulas miúdas e dois aparelhos telefônicos celulares. Procedida à perícia na balança, constatou-se resquícios de drogas tipo maconha. Disse que a ré admitiu ser usuária de drogas. Ressaltou, contudo, que JULIANE é bastante conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com drogas.

A versão narrada pela testemunha foi integralmente corroborada pelo depoimento do policial ARMANDO DE MEDEIROS JUNIOR. Em acréscimo, o depoente aduziu que a balança digital foi localizada estava no quarto de JULIANE, ao passo que os sacos plásticos foram localizados na cozinha. Destacou que a ré já foi presa em flagrante delito por tráfico de entorpecente.

No distrito policial, a ré, JULIANE CRISTINA VIEIRA, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Interrogada em juízo, a acusada declarou que, na data dos fatos, apenas o policial Armando, acompanhado de militares, invadiram sua casa. Ressaltou que o policial Alex não participou da diligência. Afirmou que os agentes da lei não localizaram nenhuma balança, apenas os sacos plásticos. Esclareceu que, à época, residia sozinha naquele local. Mencionou que o valor encontrado é proveniente de venda de fruta.

Encerrada a instrução do feito e após análise minuciosa do conjunto probatório,

reputo que a materialidade do delito tipificado no artigo 34 da Lei nº 11343/06 não restou satisfatoriamente demonstrada.

Segundo narrativa lançada na denúncia, a ré guardava e possuía uma balança de precisão, sacos plásticos na cor branca, além de dinheiro em notas fracionadas e dois aparelhos celulares.

Sucedem que a posse de tais utensílios não encontra aptidão para tipificar o delito imputado à acusada. Isso porque, ainda que as circunstâncias da apreensão demonstrem que os objetos apreendidos se relacionam à prática do tráfico de drogas, não é possível afirmar que os objetos apreendidos se destinavam especificamente à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, conforme especial fim de agir exigido pelo tipo penal em comento.

Conforme abalizado magistério de Renato Brasileiro de Lima, fabricação consiste na "produção em larga escala"; preparação significa a "obtenção de algo por meio da composição de elementos"; produção é "manufaturar ou fazer surgir em menor escala" e transformação traduz-se na "alteração da composição original" (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 7 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1216).

Os utensílios apreendidos na posse da ré não se destinavam à preparação, fabricação, produção ou transformação das drogas, mas à distribuição e embalo dos entorpecentes já previamente preparados/produzidos ou fabricados, conduta esta que não se amolda aos limites do tipo penal.

Este, aliás, o entendimento da Corte Bandeirante acerca do tema:

APELAÇÃO ARTEFATOS PARA PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES - Apreensão de balança de precisão. Delito do art. 34 da Lei nº 11.343/06 não configurado. Atipicidade da conduta. Recurso provido (TJ-SP - APR: 00012648220148260189 SP 0001264-82.2014.8.26.0189, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 01/11/2016, 8ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/11/2016)

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a incidência do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, fixação do regime inicial diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade. Posse de balança de precisão. Conduta atípica. Absolvição que se impõe. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00094225320168260320 SP 0009422-53.2016.8.26.0320, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 29/11/2018, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.511.301 - AC (2015/0023950-6) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE RECORRIDO : EDNILSON PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO : ULISSES D'ÁVILA MODESTO E OUTRO (S) - AC000133

DECISÃO"[...] A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não merece reparo. Conforme decidido, a posse de balança de precisão e sacolas plásticas, por si só, não permitem a fabricação, o preparo, a produção ou transformação das drogas, mas sim a pesagem, acondicionamento e a embalagem dos entorpecentes, logo a absolvição deve ser mantida, como posto pelas instâncias ordinárias, em razão da atipicidade da conduta."[...] (STJ - REsp: 1511301 AC 2015/0023950-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 12/11/2018)

De rigor, portanto, a absolvição da ré.

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para ABSOLVER a ré J. C. V. dos fatos a ela imputados na inicial, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

P.R.I.C.

Piraju, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA